

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5285/2531

นาย บุญ ชัย วรรณนิภายน
นาย อรุณ รุจิวิลาวัณย์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 22

โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LIGHTMAN(ไลท์แมน)ของโจทก์ไว้ 4 แบบ แต่ละแบบ ขนาดและลักษณะของตัวอักษรต่างกันตัวอักษรคำว่า LIGHT และ MAN นั้นแยกกัน เว้นแต่แบบที่ 3 เท่านั้นที่ตัวอักษรอยู่ติดกันและมีรูปศีรษะคนสวมหมวกอยู่ด้านหลัง ส่วนแบบที่ 2 มีรูปศีรษะคนขนาดเล็กสวมหมวกอยู่ระหว่างตัวอักษร LIGHT และ MAN แบบที่ 4 ซึ่งใช้กับกางเกงยีนสลากกระเป๋าลังกางเกง มีคำว่า LIGHTMAN อยู่ด้านบนบนคำว่าFORWORKANDPLAY และมีรูปศีรษะคนสวมหมวกอยู่ด้านล่างด้วยส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า LIONMAN(อ่านว่า โลออนแมน)ที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนนั้น ตัวอักษรอยู่ใต้ภาพศีรษะคนและหัวสิงโตซึ่งอยู่ติดกันโดยศีรษะคนอยู่ด้านขวาส่วนหัวสิงโตอยู่ด้านซ้าย ภาพศีรษะคนและหัวสิงโตนั้นมีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรประมาณ 4-6 เท่า ส่วนภาพศีรษะคนสวมหมวกในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามแบบที่ 2 นั้นมีขนาดเล็กเท่าตัวอักษร และตามแบบที่ 3 กับแบบที่ 4 มีขนาดเล็กกว่าตัวอักษรมาก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันแล้วเครื่องหมายการค้าของโจทก์เน้นที่ตัวอักษรคำว่าไลท์แมน ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นให้ความสำคัญที่ตัวอักษรโลออนแมน เท่าเทียมกับภาพประกอบรูปศีรษะคนที่ติดกับหัวสิงโต โดยมีเจตนาให้ภาพดังกล่าวเป็นคำอธิบายความหมายของตัวอักษร คือหมายความว่ามนุษย์ สิงโต ส่วนภาพในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่ง

มีภาพศิลปะของคนขนาดเล็กสวมหมวกนั้น มิได้อธิบายความหมายของคำว่า โล้ท์แมน แต่ประการใด สำหรับตัวอักษรคำว่า แมน ที่เหมือนกันนั้น ก็เป็นคำสามัญ ไม่ใช่คำเฉพาะ และมีผู้นำไปใช้กับสินค้าหลายประเภท ส่วนคำว่า โล้ท์ กับคำว่า โลออนนั้นมีความหมายแตกต่างกันมากทั้งคำว่าโล้ท์ ก็อ่านออกเสียงพยางค์เดียว ส่วนคำว่า โลออน อ่านออกเสียงสองพยางค์เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏที่เสื้ออันเป็นสินค้าของโจทก์ กับที่เสื้ออันเป็นสินค้าของจำเลยแล้วเห็นได้ชัดว่าลักษณะตัวอักษร สี แบบ และขนาดแตกต่างกันมากเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนกล่าวได้ว่าเป็นการลงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "โล้ท์แมน"(LIGHT MAN) ได้จดทะเบียนต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในจำนวน 38 (เครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย) ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2525 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในจำพวก 38 เช่นเดียวกับของโจทก์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า "โลออน แมน"(LION MAN) ตามคำขอเลขที่ 122755 ซึ่งคำว่า โลออน แมน กับโล้ท์ แมน มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ทั้งด้านตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยตัวแอล และลงท้ายด้วยแมนเหมือนกัน การออกเสียงเรียกขานก็คล้ายกันมาก อาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้ว่าเป็นชื่อเดียวกัน โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2525 เพื่อให้สั่งระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์ทราบคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2526 การกระทำของจำเลยนับว่า

เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เพราะเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนนับว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้เกิดความสับสน
หลงผิด ขอให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่
122755 เสีย

จำเลยให้การว่า จำเลยใช้คำว่า ไลออน แมน ก่อนโจทก์ใช้คำว่า ไลท์ แมน
เครื่องหมายการค้า ไลออน แมน ของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้า ไลท์ แมน ของโจทก์เพราะมีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งคำ ตัวอักษร
ลดลายการเขียนทั้งคำเป็นสามัญที่ไม่ใช่คำเฉพาะเจาะจง ซึ่งบุคคลใด ๆ ก็มีสิทธิที่
จะนำมาใช้ได้เสียงเรียกขานและสำเนียงการออกเสียงเครื่องหมายการค้าของโจทก์
กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยแตกต่างกัน ไม่ทำให้สาธารณชนหลงผิดว่าเป็นชื่อ
เดียวกัน คำแปลอักษรโรมันแตกต่างกัน รูปภาพประกอบคำ ไลออน แมน และ ไลท์
แมน ก็แตกต่างกัน การวางรูปก็วางอยู่ในตำแหน่งต่างกัน จำเลยเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนจำกัดคอลบอย ได้ยินยอมให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอลบอยใช้เครื่องหมายการค้า
ของจำเลยกับสินค้าเสื้อยืดและกางเกงใน ได้ทำการโฆษณาเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยจนเป็นที่แพร่หลายและรู้จักกันทั่วไปสาธารณชนจึงไม่หลงผิดหรือเข้าใจผิดว่า
เป็นสินค้าของโจทก์หรือเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ นายทะเบียนกองสิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีความเห็นว่า
เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ใด แม้
โจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียน นายทะเบียนก็ยกคำคัดค้านของโจทก์ ขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนกล่าวได้ว่าเป็นการลงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดหรือไม่ ปรากฏว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LIGHT MAN (ไลต์ แมน) ของโจทก์ไว้ 4 แบบด้วยกัน ตามสำเนาหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนหมาย จ.2 ถึง จ.5 ทั้งสี่แบบนี้ ตัวอักษรขนาดต่างกันและลักษณะของตัวอักษรก็ต่างกันด้วย ตัวอักษรคำว่า LIGHT และ MAN นั้นแยกกัน เว้นแต่ตามเอกสารหมาย จ.4 เท่านั้นที่ตัวอักษรอยู่ติดกันและมีรูปศีรษะคนสวมหมวกอยู่ด้านล่างตามเอกสารหมาย จ.3 มีรูปศีรษะคนขนาดเล็กสวมหมวกอยู่ระหว่างตัวอักษร LIGHT และ MAN ส่วนตามเอกสารหมาย จ. 5 นั้นเป็นรูปสลากระเป่ากางเกง มีคำว่า LIGHT MAN อยู่ด้านบน คำว่า FOR WORK AND PLAY และมีรูปศีรษะคนสวมหมวกอยู่ด้านล่างใช้กับกางเกงยีน ส่วนเครื่องหมายการค้า LION MAN (ไลออน แมน) ที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนนั้น ตัวอักษรอยู่ใต้ภาพศีรษะคนและหัวสิงโตซึ่งอยู่ติดกันโดยศีรษะคนอยู่ด้านขวาส่วนหัวสิงโตอยู่ด้านซ้าย ภาพศีรษะคนและหัวสิงโตนั้นมีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษร 5-6 เท่า ส่วนภาพศีรษะคนสวมหมวกในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.3 นั้นมีขนาดเล็กเท่าตัวอักษร และตามเอกสารหมาย จ. 4 กับ จ. 5 มีขนาดเล็กกว่าตัวอักษรมาก เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์หลายแบบดังกล่าวเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เน้นที่ตัวอักษรคำว่า ไลต์ แมน ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นให้ความสำคัญที่ตัวอักษรไลออน แมน เท่าเทียมกับภาพประกอบรูปศีรษะคนที่ติดกับหัวสิงโตโดยมีเจตนาให้ภาพดังกล่าวเป็นคำอธิบายความหมายของตัวอักษรคือหมายความว่ามนุษย์สิงโต ส่วนภาพใน

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีภาพศีรษะคนขนาดเล็กสวมหมวกนั้น มิได้อธิบายความหมายของคำว่าไลท์ แมน แต่ประการใด สำหรับตัวอักษรคำว่า ไลท์ แมน กับคำว่าโลออน แมน ซึ่งโจทก์อ้างว่ามีคำว่า แมน เหมือนกันนั้น ก็เห็นได้ว่าคำว่า แมน นั้นเป็นคำสามัญ ไม่ใช่คำเฉพาะ และมีผู้นำไปใช้กับสินค้าหลายประเภทรวมทั้งนิตยสารฉบับหนึ่งด้วย ส่วนคำว่าไลท์ กับคำว่า โลออนนั้นมีความหมายแตกต่างกันมาก ทั้งคำว่า ไลท์ก็อ่านออกเสียงพยางค์เดียว ส่วนคำว่า โลออน อ่านออกเสียงสองพยางค์ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏที่สื่อหมาย จ.27 และ ล.1 อันเป็นสินค้าของโจทก์ กับที่สื่อหมายจ.28 และ ล.20 ถึง ล.23 อันเป็นคำของจำเลยแล้ว เห็นได้ชัดว่าลักษณะของตัวอักษร สี แบบ และขนาดแตกต่างกันมาก

เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนกล่าวได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สหัส สิงหวิริยะ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ